

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1416/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
นายชั้นหรือชั้น อุ่ณจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 52 (1), มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 289, มาตรา 340,
มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 22 ปี 6 เดือน ถึง 30 ปี เป็นบทที่มีโทษเบากว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 80, 52 (1) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว

จำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามบทหนัก ศาลล่างปรับบทลงโทษจำเลยในความผิดที่มีโทษเบากว่า ศาลฎีกามีอำนาจปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้ แต่เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อนี้จึงพิพากษาเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้เสียหายและใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายกับใช้ไม้ตีผู้เสียหายหลายที่โดยเจตนาฆ่า เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์ พาทรัพย์ไป ฯลฯ แต่จำเลยยังไม่แม่น และผู้เสียหายได้รับการรักษาทันที่

จึงไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ, ๘๓ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายและริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ, ๘๓ แต่เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักฐานปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ จำคุกคนละ ๒๒ ปี ๖ เดือน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาทรัพย์จำนวน ๙,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหายของกลางริบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ ๑ ขออนุญาตอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานโจทก์ยังมีน้ำหนักไม่พอฟังว่าจำเลยที่ ๒ เป็นคนร้ายรายนี้ และวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๙, ๘๐, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ, ๘๓ โดยมีได้ระบวรของมาตรา ๓๔๐ และลงโทษฐานปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ โดยระบุว่าเป็นบทหนักให้จำคุก

จำเลยที่ ๑ ๒๒ ปี ๖ เดือน นั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสี่ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตรี ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอด
ชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ ๒๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๓๐ ปีนั้น โทษเบากว่าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ประกอบด้วย มาตรา ๘๐, ๕๒ (๑) ซึ่งมีระวางโทษจำคุก
ตลอดชีวิตสถานเดียว แต่เนื่องจากโจทก์มิได้อุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อนี้ จึง
พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๒๘๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ และมาตรา ๓๔๐ วรรคสี่ ประกอบด้วย มาตรา ๓๔๐
ตรี, ๘๓ ให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐ ซึ่งเป็น
บทหนัก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

ศาลจังหวัดนครนายก - นางเมทินี ชโลธร

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วิฑูรดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ